

עין משפט
נר מצוה

ה:

מבוי שהוא גבוה פרק ראשון עירובין

מסורת הש"ס

(א) פחות מד' אמות. כרוחב המבוי נידון משום לחי וסמכין עליה ואע"ג דלאו לשם לחי איקבע דקיימא לן הלכתא ככאזי בלחי העומד מאליו דכשר: ד' אמות. אם היה צולט לתוך רוחב המבוי ד' אמות נידון משום מבוי כלומר כיון דאורך הכשר מבוי נותר בכך בעלמא ומיקרי מבוי הכא נמי נפיק מתורת לחי דלא סמכין עליה אע"ג דלוי דעיה משום לחי הוי כשר דמשום דריצה בסמימא לא גרע מלחי משהו הכא כיון דלאו להכי איקבע אלא במחשבה לא מצינן לאפוקיה מתורת כותל ולשווייה לחי דכיון דנפק ליה מתורת לחי וגמלא שאין תיקון למבוי זה ואריך לחי אחר להחיר המבוי. אלמלא מדקמני דצ"ר מד' אמות לא הוי מבוי לאפוקי מתורת לחי שמע מינה הכשר מבוי ד' אמות: כדדיה. אלא כרוחב המבוי: צ"ד ג"ס. אלא כותל האחר כנגדו: דמספ"י ב"ה או דמספ"י ב"ה. ג"ה ממנו או נמוך ממנו. ח"י א"ז ע"ז ממנו או דק ממנו כדי שימשך ממנו ולחוך או הימנו ולפניה: צמני שמונה. שרת שמונה אמות וכל שכן אם יתר: אלא צמני שבעה ניסר. המבוי ואע"פ שאין זה לחי הואיל וסמימא הפתח מרובה על הפרוץ: ומה חזר. מרובעת או רחבה יותר על אורכה שאינה ניתרת בלחי וקורה אם נפרץ כותל שעל פני רשות הרבים על פני כולו והעמיד צו לחי משהו אינו ממיר אלא"כ כ"ס פס ד' כדלמרינן לקמן בפירקין (ד' יג). פסי חזר כריכין שיהא בהן ארבעה: ניסר. צמוד מרובה על הפרוץ. אפילו נפרצו זה פלגות הרבה ד' מחילותיה סביב ונשמיר שם מן העומד עד שרצו עומדים על הפרוץ

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ארבע. אפילו לתקן דמספ"י ב"ה. נ"ב לקמן דק"י ע"כ: (ב) ד"ה וספ"י ב"ה. דהא קאי אליה דר"ה הנה:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ארבע. אפילו לתקן דמספ"י ב"ה. נ"ב לקמן דק"י ע"כ: (ב) ד"ה וספ"י ב"ה. דהא קאי אליה דר"ה הנה:

פחות מארבע אמות נידון משום לחי. וסמכין עליה ואע"ג דלאו לשם לחי הוקבע משום דקיימא לן ככאזי בלחי העומד מאליו ואפילו לר"ת דפסק כרצא מ"מ הכא איירי אליה דר"ה הנה ואבי מרז הנה דייק לה לקמן בפירקין (ד' טו). ונראה דרש"י מדקדק דמייירי הכא בלא הוקבע לשם לחי מדמפלגי בין ד' לפחות מד' דלחי ע"כ לשם לחי הוי כשר בכל ענין דמשום דריצה בסמימא לא גרע מלחי משהו כדפי' רש"י בסמך אלא הלא דלקמן (ד' ט) דלחי המושך הואיל והוי לאורך המבוי ואינו סותמו נידון משום מבוי אפילו הוקבע לשם לחי ולהכי כי דייק מיינה לקמן (ד' יג) שמע מינה תלה לא קאמר שמע מינה ד' דלחי העומד מאליו הוי לחי ולקמן (ד' ט) פרש"י ולרש"י ג' ליהו כנראה מצחון ושוה מצפנים שכן דרך מעמיד לחי שמושך קומע' כלפי חוץ א"כ משמע דר"ל אע"ג דהוקבע לשם לחי נידון משום מבוי:

ארבע אמות נידון משום מבוי. אפילו למ"ד (ה) לקמן (ד' טו). לחי משום מחילה דהיה לו להועיל יותר אם סותמו מ"מ היכר קלת צענין ואע"ג דהיכר דהעמידהו לשם לחי לפי' הקונטרס מועיל אע"ג דאין היכר מ"מ י"ל כשהעומד לשם לחי יש קול ואיכא היכר:

אורנו ר"ה היבן בעמידו. צמני רחצו יותר משמנה קא צעי דכרוחב ח' היכן שיעמידנו הוי עומד מרובה: ק"ל וחומר מחצר. אע"ג דחצר ומבוי שזין נכסין מרובעין כריכין פס ד' ואם ארכין יותר על רחבן ניתרין בלחי וקורה מכל מקום

ע"כ קל וחומר שפיר דמקום דלא מהני לחי וקורה דהיינו צמנוצעים מהני עומד מרובה ואמחילה רביעית הוא דעביד קל וחומר דליהני עומד מרובה אלא שיעיל עומד מרובה בכל ד' מחילות ליכא למילף דדיו לבא מן הדין להיות כגדון כמו לחי: א"י דין שיהא ניתר בעומד מרובה. פירש בקונט' ומיהו צמני ח' אע"ג דזהאי ק"ו נמי מצי למשיייה דהא יותר מד' הוי הא פס וחזר משמיהא צפס ד' כיון דלאו לשם לחי הוקבע ולא לשם תיקון פס הוקבע כי היכי דלפקינן מתורת לחי אפקינן נמי מתורת פס ור"י פי' דאין צבא ללמוד לענין תורת פס מחצר. דבחצר הפס מהני משום מחילה משום הכי כל שכן דמהני היכא דסותמו טפי אלא צמני שחקילו חכמים בלחי אפי' למ"ד משום מחילה כריך שיהא שם לחי עליו אלא לענין עומד מרובה הוי ק"ו טוב משום דהוי מחילה גמורה שמועיל בכל ד' דפנות אלא לחי ופס לא מהני אלא במחילה רביעית וליכא למימר פס ד' אמות יוכיח דמהני בחצר ולא מהני צמני אף אני אציב עומד מרובה דכיון שאין יכול ללמודו מק"ו הכא נמי ליכא למימר תוכיח ועוד מה לפס ד' אמות שכן לא מהני אלא במחילה רביעית תאמר צמני עומד מרובה דמהני בכל ד': תאמר במבוי שפירצתו בארבע. ו' וא"ת והיא גופיה יולף מק"ו מחצר שיהא פירצתו צעיר ומאזי טעמא דר"ה הנה דלמיר בארבע וי"ל דלא שייך ק"ו אפרצת עשר משום דהיא הנותנת דבשציל צמני נותר אפי' בלחי משהו הוי פירצתו ד' ואפילו לאידך לישנא דלמיר לקמן (ד' יג) גבי פסי ציראות כיון דאקילו צהו חזר קולא אקילו צהו קולא אחריית התם משום עולי רגלים הקילו קולא ימירא מפני דוחקן וא"ת א"כ מאזי פירץ מה לחצר שכן פירצתו צ"י מה פירכא היא זו נימא היא הנותנת משום דלא התחייב אלא צמני מרובה שרי עד עשר וי"ל דהיא הנותנת לא אחר' אלא לסתור הק"ו אלא לסתור הפירכא כ"י וי"ל כ"י לקיט' ב' ד' אחר: שפירצתו ב' ד' עשר ויכח למימר דנילף דע"כ שאל יועיל לחי וקורה למבוי ועומד מרובה לחצר דגמירי לה מסיני דמהני וכן שיעיל לחי וקורה לחצר ליכא למילף דגמירי דע"כ שאל יועיל לחי וקורה למבוי ועומד מרובה לחצר דגמירי לה מסיני דמהני בכל ד' דפנות וממבוי נמי ליכא למילף דמה למבוי שכן פירצתו בארבע לר"ה הנה: וספ"י דבריהם דהקל. וא"ת מיפוס ליה דקיימא לן בפירקין (ד' טו): דפרוץ כעומד מותר וי"ל דהכא (ט) קיימא לן אליבא דר"ה הנה דר"ה דר"ה יהושע דאית ליה לקמן (ד' טו): פרוץ כעומד אסור וא"ת ואמאי הוי ספק דבריהם הא קיימא לן דצ"ד אדם אפשר ללמנא דקיימא לן כרצא פסא דלמיר פרוץ כעומד מותר ואי לא אפשר ללמנא ליחוש דילמא פרוץ מרובה וכן בפרק ב' דחולין (ד' כח): דפלגי במחילה על מחילה אי הוה כרוז משמע דאפשר ללמנא והא דלמירין בפרק ג' דיבמות (ד' כח) לא סתם לן תנא כר"י הגלילי דלמיר אפשר ללמנא היינו צדי שמים ובהורק (גיטין ד' עח) גבי ספק קרוב לו ספק קרוב לה דלמיר ויחזי הי מייניהו קדים וי"ת כשצאו שניהן צבת אחת

רב ניסים גאון

חצר שאינה ניתרת בלחי וקורה ניתרת במרובה עומד על הפרוץ. לפיכך בזה הפרק פירשו כי החצר צריכה פסין ואין מועיל לה לחי וקורה כלום. וזהו שאמרו חצר ניתרת בפי' אחד. ו' אומר ב"ב פסין. אומר ו' אפי' אומר ו' ויחזק חצר צריכה ב' פסין. וטעמו שלדבר שהיא ניתרת בעומד מרובה על הפרוץ. כי כל מחיצות שלשבת צריכות עומד מרובה על הפרוץ חוץ מפסי בריאות כמו שאנו עומדים לפרשו וכל שכן המבוי שמועיל בו לחי וקורה שיעיל בו עומד מרובה על הפרוץ. מה לחצר שכן פירצתה ב'. ככה הוכחנו מה שאמרה המשנה בזה הפרק. כל פירצה שהיא כ' אמות כ'. וגם בפרק חולין כותל שבין ב' חצרות גבוה י' טפחים. נפרץ הכותל עד י' אמות מערבין שניהן ואם רצו מערבין אחד מפני שהיא כפתח. כבר נתבאר לך כי פרצת חצר ב'. ומה שאמרו פירצת מבוי ב'. כבר מפורש אחד כן ו' הנה אחד אחד זה ואחד זה ב'.

רבינו חננאל

ומביא לן הא דהני בבולט וצריך לחי להתירו אותו לחי היכן בעמידו. אם מעמידו בראשו ברולט נמצא מוסף עליה. ופירקין ר"ה פסא דמוקין ליה כנגדו בכותל האחר שנכדו. ר"ה הנה א' לעולם אינו מעמידו אלא בראשו של ברולט, וכגון שכולט יתר או פותח, שיהא נראה או ברולט או שוקע, אבל משהו עם אותו לחי הכולט לא. אומר ר"ה הנה בריה דרב יהושע לא אמרן אלא במבוי ח'. אמות. שנמצא הכולט ד' אמות, ונמצאו עוד ד' אמות מבוי. והכל צריכין דבר להתירו. אבל מבוי ד' אמות וד' מן לחי הכולט, אין צריך לחי אחר להתירו, אלא נידון כעומד מרובה על הפרוץ מק"ו וכו'. ופרקינן מה לחצר שכן פירצתה בעשר, ודחן חצר שנפרצה מב' ורחותיה וכו'. ואקמה ר"ה בעשר וכגון שנפרצה בקרן וזית פתחא בקרן וזית לא עבדי אינשי. תאמר במבוי שפירצתו ב'. ופרקינן סבר ר"ה הנה בריה דרב יהושע פירצת מבוי נמי בעשר. ורב אשי אומר אפילו תימא במבוי ח' לא צריך לחי, מה נפשך אי עומד נפיש הוי חותר בעומד מרובה על הפרוץ. אי פרוץ נפיש נידון משום לחי, מאי אמתא כי הדדי יניחו הוי ספק דדבריהן וספק דדבריהן לחקל. אומר ר"ה נתן ב' אומר ר"ה פירצת מבוי